

التطوير الاصولي للألسنية العربية

Research Title:

The fundamentalist development of Arabic linguistics

a. "Experienced. Dr.
Abdul Ameer kadhim Zahid
Imam Al-Sadiq University (PBUH) -
Najaf Branch
Dr.zahid8800@gmail.com

أ.متمرس.د. عبد الامير كاظم زاهد
جامعة الامام الصادق (ع) - فرع النجف

تاريخ النشر: 2026/1/1

تاريخ القبول: 2025/8/30

تاريخ الإستلام: 2025/8/10

Receivied: 10 / 8 / 2025

Accepted: 30 / 8 / 2025

Published: 1 / 1 / 2026

ولكن الاصوليين اضافوا مباحث
جديدة للدلالة لم يعتن بها علماء
اللغة والمتابع للمباحث الأصولية
يجد ان علماء اللغة وعلماء الاصول
قد بدأوا في ازمان متقاربة ، ولعل
بديات علم اللغة كان الاسبق
بزمن قصر ، فأفاد علم الاصول من
النحو والدلالة والبلاغة في مباحث
الالفاظ ومباحث المجاز واشتركا
في ضبط التعريفات والمفاهيم ،

الملخص :
تعد علوم اللغة العربية من
العلوم الثلاثة التي شكلت
علم (اصول الفقه) وظهرت في
المباحث اللغوية عند الاصوليين
وكانت البداية ضيقة النطاق ثم
توسعت وظهرت في مجال صياغة
المفاهيم وصياغة قواعد العمل
وتقنين الدلالة وقد اتفق الاصوليين
واللغويين على المفاهيم والادوات

tools, but the fundamentalists added new discussions of meaning that were not taken care of by linguists. The follower of the fundamentalist discussions finds that linguists and the fundamentalists started in close times, and perhaps the beginnings of the science of language were earlier by a short time. The science of fundamentals benefited from grammar, semantics, and rhetoric in the discussions of words and discussions of metaphor, and they participated in controlling definitions and concepts, and in tools such as generality, absoluteness, appearance, commonality, metaphor, truth, etc. The science of Usul al-Fiqh, through induction and scientific follow-up, added to the linguistic meaning and the data of benefiting from the context or the generality of the text and codified that data. We will follow this assumption in choosing a sample of the topics of Usul al-Fiqh and show the role of linguistic research and the addition to it from Usul al-Fiqh. The science of Usul al-Fiqh has gained a research advantage forward if it expands the scope of meaning and organizes what results from linguistic methods such as the condition and the question, and the literal meaning, and the comprehensiveness of meanings.

وفي الادوات كالعموم ، والاطلاق ، والظهور والاشتراك والمجاز والحقيقة ... الخ. وانتج علم الاصول بالاستقراء والمتابعة العلمية اضاف للدلالة اللغوية ومعطيات الافادة من السياق او عموم النص وقنن تلك المعطيات وستتابع هذا الافتراض في اختيار عينة من مباحث علم الاصول ونبين دور البحث اللغوي والاضافة عليه من علم الاصول ، وقد حظا علم اصول الفقه حظوة بحثية الى الامام اذا وسع مديات الدلالة ونظم ما يترتب على الاساليب اللغوية كالشرط والاستفهام ، والمعنى الحرفي ، وعلى شمول المعاني .

الكلمات المفتاحية:

اصول الفقه - الدلالة اللغوية -
الاسنية العربية - التطوير
الملخص بالانكليزية

Arabic linguistics is one of the three sciences that formed the science of (the principles of jurisprudence) and appeared in the linguistic discussions of the fundamentalists. The beginning was narrow in scope, then it expanded and appeared in the field of formulating concepts, formulating rules of work, and codifying meaning. The fundamentalists and linguists agreed on the concepts and



التطوير الاصولي للألسنية العربية

مقدمة اولية :

لا جدال في ان ثقافة المسلمين بدأت من نص لغوي منزل على مجتمع امي لم يعرف العلوم والآداب والمنطق ، وكانت حياته بسيطة غطاؤها صريح النص وحلوله المباشرة التي لا تحتاج من الناظر فيه إمعان النظر والتعمق فيه ، لذلك تكونت الثقافة الاسلامية على مدى قرنين ثقافة مرجعيتها النص والرواية والنقل والمأثور ، فلما تعقدت الحياة بالتوسع الافقي بضم بلدان كثيرة ، و العمودي بضم ثقافات متعددة وعلوم وتصانيف متعددة كثرت التساؤلات والمشكلات التي لم يكفها النص فلجأوا الى العقل والاجتهاد والتأويل واستنباط دلالة المفردة والجملة والتركيب ، وانتقلوا من التفسير الجزئي الى الكلي فكان التفسير الموضوعي الذي جاء متأخراً هو وعلم المنهج اللغوي (مباحث الدلالة اللفظية) ، ثم ظهرت بدايات المنهج الاستنباطي على يد علماء من القرن الثاني الهجري ، منهم هشام بن سالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني باراء ماثورة في كتبهم والشافعي في كتابه الرسالة

، وهذه التطورات اعتبرت ادوات عمل لم تسلم من المعارضة فتعرض القياس والاستحسان مثلاً من تلك الادوات لنقد شديد ولم تسلم المصادر غير النصية مثل المقاصد والمصلحة المرسلة والذرائع وغيرها الى حملات من الرفض الجازم ووصفوها بعدم الحجية .

وظل فقه الحديث ، والتفسير بالرواية والاثار والفتوى على سوابق افتاء الصحابة منهجاً يحظى بالأولوية بجانب المناهج التأويلية الجديدة المتولدة توا ولأن المناهج التأويلية والمستنبطة للدلالة تحتاج الى تحليل منهجي لبنية النص فأن علماء اصول الفقه فكروا في عدة مداخل لبناء هذا التحليل واستخراج قواعد مستخلصة منه يرتكزون اليها فقد فكروا في الاليات التي تفتح الخطاب القرآني على كنوزه المثبوتة في ثانيا عباراته فكان سؤالهم الاول عن اصل اللغة ومعنى الوضع ومن هو الواضع ومن هو جاعل الالفاظ للمعاني أهو الانسان (فردا أو مجموعة أو اي بشر دون تعيين) بحيث يكون الوضع بشري قابل لمتغيرات المكان والزمان وتأثيرهما ، وذهب منهم جمع الى ان الواضع





هو الله تعالى لقوله عز وجل وعلم ادم الأسماء كلها لكن تداولوا هل وضعه توقيفي ملزم يلزم التوقف عليه أو هو وضع ادواقي يتحرك مع حركة الزمان والمدنيات التوقف عليه ، وهل هو وضع تكويني ضمن قوانين الخلق فيه مرونة لكي يكتفه الانسان لمصلحته ، وهذا يعني ان المرونة في التعامل مع اللغة خاضعة لصناعة الاليات العقلية .ومن ذلك موضوع البيان الذي تكرر التاكيد عليه في كتاب الشافعي (الرسالة) ^(١) حتى تحول الى خط معرفي ^(٢) وعدد اصناف البيان فكان منها بيان الاجتهاد ^(٣) وبعد رسالة الشافعي كان ابو زيد الدبوسي قد جعل البيان على اربعة انماط التقرير، والتفسير، والتغيير والتبديل ، وكان من بيان التفسير (المشترك والمجمل والمشكل والخفي) ووافق ذلك تطوير في دراسات اللغة عند الخليل وسيبويه وابن جني وترافق هذا الجهد اللغوي المنظم والهادف الى وضع قوانين للدلالة وفهم المعاني مع الجهد الاصولي الذي حاول ان يقف عند اللفظ الخاص واللفظ العام والمترادف والمشارك من النص القراني وأظن ان لهذه المباحث

مساحة مشتركة بينت (تقنين اللغة ، وتقنين فهم النص) وعنوا بالتفسير بيان معاني الالفاظ ، ودلالاتها على الأحكام وهذا التفسير يعد نوعاً من الاجتهاد قبل به علماء المأثور رغم تحفظهم على (الاجتهاد) مستندين في التحفظ على رواية (من قال بالقرآن برأيه فليتنبؤوا مقعده من النار) ^(٤) او بزيادة (فأصاب فقد اخطأ) ^(٥) وعندهم ان هذا التفسير يخرج عن سنن الشريعة لأن من أعمل ادوات الدلالة قدر ان يتوسع بالحكم وقد يكون التوسع محلاً للمؤاخذه فمن عرف دلالة اللفظ العام عمد الى شمول مصاديقه بالظن ، لانه ان بقي على عمومته اتسعت دائرة الحكم ، اما من يرى انه يرد عليه ما يخصه ضاقت دائرة الحكم ولكن على اصل فاسد ، وكذا في (جنس المطلق وهو من اللفظ الخاص وقد تساءلوا هل المطلق باقٍ على اطلاقه ، أم يرد عليه ما يقيد به بقيد منفصل فيكون الاطلاق محمولاً عليه ، واحتاج هذا كله الى قوانين ضابطة ومثله لفظ الأمر وصيغته هل هو دال على الوجوب ، او دال على الاعم من صنوف الجواز ، وهل النهي

باقٍ على التحريم أو على الكراهة مع التحريم ، وقد اتفقوا ان مجال التفسير والتحليل النصوص الظنية (ليس من جهة الثبوت انما من جهة الدلالة) اذن فالمراد ان آليات تحليل الخطاب هي (قوانين فهم النص واستنطاق دلالاته) وهو الجهد المنهجي الذي بذله الاصوليون^(٦) تطويرا لللسنية العربية

الابحاث اللسانية عند الاصوليين : مبدأ القصدية (Intention)

القصدية : لان الخطاب عمل عقلائي فلا بد ان يصدر من عاقل مريد لغرض ولم يصدر لغواً وسميت ابحاث القصدية (مقدمات الحكمة)^(٧) أو ما يطلق عليه (المراد الجدي) وظهرت القصدية عند الاصوليين في مباحث الوضع عند الاصوليين لإيضاح العلاقة بين (الدال والمدلول) وفي مباحث (الاستعمال) ودور القرينة وهذه المباحث القصدية قد كانت (قبل عشرة قرون) على الأقل بينما توصل حالياً (هوسرل) Husserl حديثاً الى ان القصدية جوهر الخطاب والدلالة طريقته للأفهام اما الاستعمال فكانت محل اهتمام علماء الاصول سابقاً وقد اعتبروه محركاً اساساً لكيقونة اللغة

لأنها ناقل^(٨) لمراد الخطاب من الوضع المجرد الى دال على وجودات خارجية فقسموا الوضع الى (تعييني) وهو المعنى المعجمي الذي له وضع اللفظ اصلاً ، ثم (تعييني) وهو المعنى الناتج عن كثرة الاستعمال وهذا ما توصلت اليه التداولية كما في افكار (جون اوستن).^(٩)

وفي تحولات الدلالة في جملة الخبر الى مطلوب انشائي الذي برع به الاصوليون اسماه التداوليون الغريون بـ(افعال الانشاء غير المباشرة او غير الصريحة) .

وهنا يجب الاشارة الى نظرية الآخوند الخراساني الذي لم يقف عند الصيغة اللفظية انما جعل المناط دواعي الاستعمال وقصدية المتكلم فان كان قصده ايجاد الفعل او الكف عنه فهو للإنشاء ، وان كان القصد (الحكاية) فهو للأخبار^(١٠) ، وقد عوّل السيد الخوئي ايضاً على دواعي الاستعمال ، وهنا يقترب من آرائهم المنهج التداولي في اللسانية الحديثة .

أما مباحثهم في السياق فانهم جعلوه سياقاً كلي وسياقاً جزئياً وسياقاً لفظياً وسياقاً عرفياً وربطوا تلك السياقات بنظرية الظهور اللفظي





والسياق عندهم ((ارتباط المباني اللفظية بدوال اخرى)) لفظية او حالية ^(١١)

ففي قوله تعالى ((وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ)) تدل وحدة السياق ان المراد ايضاح المغسول لا الغسل ^(١٢) فتحول السياق الى كاشف عن ارادة الخطاب ومراد المتكلم ويحقق وظيفة التواصل وفصلوا في القرائن فكانت عندهم القرائن اللفظية والسياقية والحالية (معرفة حال المتكلم) فقد علقوا العمل بالكثير من الروايات لانها (قيلت تقية مثلاً) كما انها وقفوا طويلاً على قاعدة اصالة الظهور)

والاصالة : انا من المجمع لعدم وجود المرجح ، فهي ضرورية لسريان فهم معاني الخطاب فصارت حجة في العرف الاصولي ويراد بها احياناً (حمل الكلام على اقرب المعاني الى اللفظ) ^(١٣) مثل المعنى الحقيقي (اصالة الحقيقة) ^(١٤) واعتمدوا مبدأ ان الاصل في العقود انها احترازية اي ان كل قيد له صلة بالمراد الجدي مثل (قيود المطلق) اما القرينة العرفية فهي ناتجة عن طبيعة التداول المتعارف في المحيط الاجتماعي ^(١٥) لأن اللغة ظاهرة

اجتماعية تؤثر فيها الاعراف (وهو ما اقرته مدرسة اكسفورد) ^(١٦) .
المبحث الاول : تطوير الاصولين لمباحث اللفظ الخاص :
اولاً : تطوير علم الاصول لدلالاتي الامر والنهي في اللغة .

الامر عند اهل اللغة له معانٍ متعددة ما يهمنها فيها معنى الطلب وهو استدعاء الفعل بالقول من الاعلى الى الادنى ^(١٧) وهو عند الاصولين ايضاً لفظ مقتضاه الطلب (الى جنب معانٍ اخرى) بيد ان الاصولين التفتوا الى اي المعاني هو الحقيقي واياها هو المجاز ، وهناك من ذهب منهم الى ان مفهوم الامر مفهوم مشترك ^(١٨) ، وقد ذكروا للتعبير عن الامر عدة ادوات منها مادة (ا. م. ر) ومشتقاتها ، ومنها صيغ الامر مثل صيغة (افعل) وغيرها من الصيغ وللصيغ معانٍ كالوجوب والندب والارشاد والاباحة ، او صلها الرازي الى خمسة عشر وجهاً ^(١٩) واصلها غيره الى خمسة وثلاثين وجهاً ^(٢٠) وكل ما تقدم يكاد يكون بحث مشترك وتحصيل مشترك بين اللغويين والاصولين الا ان الذي طوره الاصوليون هو (مباحث الحقيقة الشرعية للأمر) وهي مباحث معقدة اختلفوا فيها

على اقوال :

أ- بان للأمر حقيقة واحدة والباقي مجاز واختلفوا في الحقيقة الواحدة فذهب بعضهم الى الوجوب مجاز في سواه وهو قول جمهور الاصوليين^(٢١)، وذهب غيرهم انه حقيقة في الندب ، وقال غيرهم انه حقيقة في الاباحة ، ويبدو ان الرائج هو مذهب الاشتراك في الدلالة بين الوجوب والندب والاباحة ، ثم ناقشوا ورود الامر بعد الحظر واقتضاء الامر للتكرار والفور فاذا ورد الامر بعد الحظر فان للعلماء اقوال :

أ- قال الشيرازي بالتبصرة ووافقه الرازي انه للوجوب^(٢٢)

ب- ذهب ابو يعلى الفراء انه للإباحة^(٢٣)

ج- توقف الجويني فيه^(٢٤)

د- تردد الآمدي دور انه بين الاباحة والتوقف^(٢٥)

هـ- الامر يعود الى ما كان عليه قبل الحظر به قال الكمال بن الهمام^(٢٦) ثم : اذا ورد الأمر هل يقتضي التكرار فقد اختلفوا على اقوال :

أ- قال ابو يعلى يقتضي التكرار وليس تجزؤه المره .

ب- ذهب ابو الحسين البصري الى انه للمرة .

ج- قال الرازي انه اعم من افادته الفور والتراضي او المرة والتكرار .

وفي اقتضاء الأمر للفور آراء :
أ- نعم يقتضي الفور وهو قول مالك وداود وجمهور الحنفية .

ب- لا يقتضي الفور قاله الشيرازي بالتبصرة .

ج- لا يقتضيهما معاً ، أنما لكل حالة حسبها .

أما النهي : هو لفظ دال على طلب الامتناع عن فعل من جهة اعلى واشهر صيغ النهي (لا تفعل) كقوله تعالى ((وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ))^(٢٧) ومن الصيغ الدالة على الكف باستعمال الامر

مثل ((وَذَرُوا الْبَيْعَ))^(٢٨) ومن الصيغ مادة (نهى) ومشتقاتها ومن الصيغ الجملة الخبرية المستعملة بالنهي^(٢٩)

ومن الصيغ (تصدير الجملة) بلفظ (حرم)^(٣٠) أو (لا يحل)^(٣١) واقصى ما

يفيد لفظ النهي طلب الترك^(٣٢) اما مقتضى النهي فهو ترتب ارتكاب

الممنوع واستحقاق المرتكب للعقاب ، كواحد من المقتضيات .

دلالة النهي : كما حصل للأمر المجرد عن القرائن ، فأن النهي المجرد عن القرائن على التحريم او على ما هو اعم من النهي فلعلماء





الاصول في المراد من النهي اقوال :

١- ذهب الجمهور ان النهي المطلق المجرد عن القرائن يدل على التحريم ويرون انه لا يدل على غير التحريم الا بقريضة فاذا توفرت القرينة صرف النهي عن التحريم ويرون انه لا يدل على غير التحريم الا بقريضة .

٢- قال آخرون ان النهي المجرد عن القرائن دال على الكراهة ولا يدل على التحريم الا بقريضة .

٣- قال فريق ثالث : ان النهي لفظ مشترك يدل على التحريم والكراهة .

٤- وذهب آخرون الى التوقف .

٥- وقال الامامية انه اعم من ارادة التحريم وتحدد المراد ادلة اخرى . واتفق العلماء على دلالة النهي على التكرار كما اتفقوا انه على الفور ونقل ابن برهان الإجماع عليه (٣٣)

أثر النهي في المنهي عنه :

المنهي عنه : اما امر حسي كالسرقة فهي معلومة قبل الاسلام او أمر شرعي عرف عن طريق الشرع وقد ذهب جمهور اهل الاصول ان النهي بلا قرينة يدل على فساد المنهي عنه (عبادات + معاملات)بينما قال الحنفية ان النهي في هذه الحالة

لا يقتضي فساد المنهي عنه اما غير أولئك فقالوا ان النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات وهو مذهب الغزالي والبصري . أمثلة :

- أن النهي عن الصلاة في الارض المغصوبة (امر مختلف فيه) .
- والنهي عن الصوم يوم الفطر لايفسد المنهي عنه
- وفي المعاملات مثل بيع الفضولي ، وبيع الصبي المميز (٣٤). يجعله موقوفا على الاذن

ثانياً : مسالك الاصوليين في دلالة

المطلق والقيّد المنفصل :

مفهوم المطلق : لفظ دال على ماهية الشيء بلا قيد او : لفظ دال على شائع في جنسه بمعنى ان اللفظ الذي يتناول فرداً غير معيّن كحقيقة شاملة وذكر الشيء باسمه من دون ان يقرن بصفه ولا شرط ولا زمان ولا عدد ، فهذه من القرائن الدالة على التقييد اذا خلا منها اللفظ صار اللفظ دال على الشيوع والماهية (٣٥) مثل لفظ (رقبه) في آيات العتق ولفظ (الدم) في حرمة الدم ولفظ (ولي) في قوله (ص)((لا نكاح الا بولي)) أما المقيّد

: فهو صفة تلحق المطلق فتضيّق الشيوخ ، لوصف زائد على حقيقة اللفظ والمقيدات نوعان ، أولهما متصل بالنص الذي ورد فيه المطلق والمقيد المتصل نافذ في تحديد نطاق اللفظ بعد تضيّقه اما المنفصل فأحيانا يؤثر واخرى لا يؤثر .

من ذلك : ان يرد اللفظ مطلقاً في نص ، ويرد مقيداً في نص آخر ، فما العمل ؟ هل يعمل بهما بحسب موضعه ام يحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد هو المعمول به ، كما لو ورد الامر بعنق رقبة مطلقاً في موضع ، وورد ان يعتق رقبة مؤمنة في موضع آخر فلا تجزى الا الرقبة المقيدة بالأيمان ، وبذلك يضع علماء الاصول اولاً رؤيتهم الكلية التي تقضي بان السياق العام حاكم على اجزائه ، بيد انهم لم يتفقوا في كل احوال ورود النص على هذا الاجراء ، فاختلفوا فيما يصار اليه من التعويل على القيد وسريانه الى المطلق الذي لم يقيّد . (٣٦)

وعندهم اذا ورد مطلق في نص ثم ورد الموضوع نفسه مقيداً في نص فهو على وجهين :

١- ان يكونا (الاطلاق والقيد) معاً في سبب الحكم ، وفيه ان الحكم

والموضوع متحدان فاذا ورد في موضوع واحد نصان ، قد أفادا حكماً واحداً وجاء الاطلاق والتقييد في سبب الحكم ، فاختلفوا فيه أما الحنفية فلا يحملون المطلق على المقيد ولم يجعلوا القيد بياناً لمراد المطلق ، ويعمل باللفظ كل في دائرته ما لم يحصل التناقض (٣٧) ، واحتجوا بان الاطلاق التزام ما جاء عن الشارع ، بينما ذهب الشافعية الى حمل المطلق على المقيد واعتبار القيد بياناً لانهما (الاطلاق والتقييد) امران واردان في موضوع واحد ، والامر الواحد لا يجوز ان يكون مطلقاً ومقيداً في آن واحد ، وحيث أن المقيد اكثر وضوحاً فهو الاصل لبيان المراد بالمطلق لان المطلق ساكت والمقيد ناطق ، ولو لم يحمل المطلق على المقيد ، فلا يكون لذكر القيد فائدة .

٢- أن يكون الاطلاق والتقييد في الحكم نفسه ، ففيه صور :

أ- ان يتحد الحكم في النصين ويتحد السبب .

ب- ان يختلف الحكم في النصين ويتحد السبب .

ج- ان يتحد الحكم في النصين ويختلف السبب .





- فاذا اتحد الحكم والسبب
فالاتفاق حاصل على اعتبار المقيد
بياناً ويحمل المطلق
المثال : قوله تعالى ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...))
(٣٨) ، قوله تعالى ((قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا
أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
)) (٣٩) فتبين ان المراد بالتحريم الدم
المسفوح وضربوا له امثلة أخرى .
- اذا اختلف الحكم في النصيين ،
واختلف السبب ، فلا يعد القيد
بياناً ولا يحمل المطلق على المقيد .
المثال : لفظ اليد في آية حد السرقة
قوله تعالى ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ))
(٤٠) ، واليد في آية الوضوء قوله تعالى
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) (٤١) مقيدة بـ
الى المرافق ففي الاول وجوب القطع
وفي الثاني وجوب الغسل .
- اذا اختلف الحكم في النصيين ،
والسبب متحد وهنا قال الفقهاء
انه (لا يحمل المطلق على المقيد .
مثال : قوله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ))
(٤٢) وقوله تعالى ((فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ)) (٤٣) فالحكم
مختلف فالغسل في الاولى والمسح في
النص الثاني ولاخلاف في عدم حمل
المطلق .
الا ان المالكية والحنابلة قالوا أن
مسح الكفين فقط مجز بالتيمم
ولايجزي عند الحنفية والشافعية
الامسح الذراعين
-ان يكون الاطلاق والتقييد متحد
الحكم والسبب في كل منهما مختلف
فذهب الحنفية الى عدم حمل
المطلق على المقيد وذهب الشافعية
الى حمل المطلق على المقيد .
-حالة ما اذا ورد نصان احدهما
مطلق ومقيد اتحد فيهما الحكم
واختلف السبب فيه ثلاث مذاهب :
أ-عدم جواز الحمل (من طريق
اللفظ) .
ب-وجوب الحمل (من طريق
اللفظ) .
ج-وجوب الحمل (عن طريق
القياس) .
مثاله : عتق الرقبة في كفارة القتل

الخطأ ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ
مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ ..))
(٤٤) عتق الرقبة في كفارة الظهار
(فتحير رقة)

١- الحنفية لا يحملون المطلق على
المقيد ، والعمل بكل منهما بحسبه .
٢- الشافعية يحملونها ويشترط ان
تكون الرقة مؤمنة
حجة الحنفية : أن كل نص حجة
بذاته ، والتقييد بالاستحسان عدول
عن المراد

وحجة الشافعية : أن القرآن كله
كالكلمة الواحدة بعضه يبين البعض.

المبحث الثاني : التطوير الاصولي
لدلالة اللفظ العام :

كان جهد علماء اللغة في موضوع
اللفظ العام جهداً مميزاً فقد اغنوا
مباحث العموم واثروه في مجالات
تحديد المفهوم وعرض الادوات
اللغوية للعموم ، فالعام الذي يراد
به العموم قطعي في دلالاته عند
عدد من العلماء ، وما يراد به خاص
قطعي ايضاً ، اختلفوا في العام غير
المحرز مراده وهو عام يحتمل ان
ترد عليه المخصصات وانتهوا الى انه
ما يشتمل عليه اللفظ العام من

الافراد التي تدرج تحته ، وتأخذ
جميعها حكم ذلك العام ، مالم يقيم
الدليل على اخراجه بالتخصص وكان
المفهوم والتعريف محل عنايتهم ،
فركز الجرجاني على معنى احاطة
اللفظ بما يندرج تحته من افراد
ثبت بالوضع انها من افراد العام (٤٥)
وهومسلك ابن فارس (٤٦) ، وذهب
ابن جني الى مفهوم النيابة فاللفظ
العام ينوب عن كل افراده الداخلة
تحتة (٤٧)

وعند البحث عن ادوات العموم
فقد قسموها الى عقلية وعرفية
ولغوية وافاضوا في اللغوية من
الفاظ العموم مثل (كل ، جميع ،
قاطبة) ثم الاسماء الموصولة واسماء
الشرط ، والجموع ، والمعرفة بأل
والاضافة

واعتبر كل ذلك اعتبر مقدمات
خصائيه للموضوع وتعريفا به ،
بيد ان اشكالية الدلالة ، أي دلالة
العام هل كونها قطعية ، أم ظنية ؟
كان فيها لب المباحث ، وكان للبحث
اللغوي اشارات قليلة مثل اشارة ابي
هلال العسكري ان الاصل في العموم
(انه من المجمل) والمجمل يبقى
دون الواضح لكي يكون قطعياً ويقوم
التخصيص احياناً بمهمة البيان لكنه



بيان جزئي^(٤٨)

ما نوع دلالة العام مالم يرد عليه تخصيص ؟

-ذهب جمهور اهل الاصول ان دلالة ظنية لاحتمال ان يخص ، وهذا الاحتمال ناشئ من دليل الاستقراء ومع القبول بالاحتمال فكل فرد من افراده يحتمل ان يخص ويخرج من دائرة حكم العام القطعي لذا لا تكون دلالة قطعية وهذا قول علماء الامامية^(٤٩) والمالكية^(٥٠) والشافعية^(٥١)

- والحنابلة^(٥٢) والماتريدية^(٥٣). وذهب جمهور الحنفية الى ان دلالة العام قبل التخصيص قطعية استدل الشافعية بقوله تعالى ((فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ))^(٥٤) وقالوا : كان يكفي لو وقف على كلمة الملائكة ، فزادها بلفظين (كلهم واجمعون) وكلتاها تأكيد ، فلو كانت الدلالة قطعية كما يقول الحنفية لما احتاج النص الى مؤكدات ثم : قالوا طالما جوزتم ان يخص العام بخبر الآحاد وبالقياس وهما ظنيان فان الظني لا يخص قطعي فوجب ان يكون العام ظني . اما الحنفية : فاستدلوا بان الاصل

في الدلالة هو الوضع الحقيقي (المعجمي) وحيث انه منصرف في دلالة الى كل افراد العموم حقيقة فهو ثابت في دلالة عليها حتى ينهض دليل ناهض على صرفه ودلالة العام على كل افراده امر تلقته الاجيال بالقبول مثل ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا))^(٥٥) فشمّل كل الازواج سواء دخل بالزوجة او لم يدخل وقالوا لو جاز اعتباره ظنياً لخصه العرف وعندئذ لا يؤمن استقرار معنى اللفظ^(٥٦)

آثار الخلاف : تظهر اثار الخلاف في عدد من المسائل مثل

١- حكم متروك التسمية قال تعالى ((وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ))^(٥٧) وما ورد في السنة (ان ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله او لم يذكر) وهنا : من يرى ان العام يجوز تخصيصه بخبر الاحاد وقد خص بالحديث واجاز اكل ذبيحة المسلم ، واشترط الشافعية التسمية على ذبيحة غير المسلم^(٥٨) ومن لم يراها لم يخص الآية بحديث الآحاد وانتهى الى عدم حلية ذبيحة المسلم اذا تعمد ترك التسمية .

٢- حكم الجاني اذا لجأ للحرم المكي

قال تعالى ((وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا))^(٥٩) وقد ورد أن الرسول (ص) امر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فمن خصص بفعل الرسول اجاز ايقاع العقوبة على الجاني، ولو التجأ للحرم ومن لم يخصص افتى بان يعصم دم الجاني اذا لجأ للحرم . ومثله : ان النص القرآني يقول ((وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ))^(٦٠) وقد خصوا هذا العام بحديث آحاد (لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها) ويرتب الحنفية على ذلك انه اذا وجد تعارض بين العام والخاص فلا بد من اجراء المرجحات او أنهم يحكمون بالتعارض بتساوي العام والمخصص بالقطعية بينما يرى الشافعية ان المخصص يرد على العام تخصيصاً ولا يحكمون بالتعارض ومن آثار الخلاف ما ورد في زكاة الزروع من قول النبي (ص) فيما سقت السماء والعيون العشر مما يدل على تحقق الزكاة في القليل والكثير من الزروع لكن طبقاً لحديث ((ليس فيما دون خمسه اوسق صدقة)) فانه يدل على عدم وجوبها فيما دون ذلك وهنا يذهب الحنفية الى عدم اشتراط النصاب في الزروع ، لأن الحديثين متعارضان ، ولم يعلم

الراجع منهما ، والاحتياط يقضي بإخراج الزكاة من الزروع ، وما في ذلك من سداد لذوي الحاجات لكن جمهور الفقهاء ذهبوا الى التخصيص باشتراط النصاب .

تخصيص العام :

اذا ورد في النص لفظ عام ، ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومته واثبات الحكم لجميع افراده قطعاً فان قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من افراده بعد التخصيص ، واثبات الحكم لما بقي من الافراد لهذه الافراد ظناً لا قطعاً والتخصيص يرد على اللفظ العام لبيان ان مراد صاحب النص بعض افراد العام وليس جميعها .

التخصيص عند الاصوليين : هو قصر العام على بعض افراده بإخراج بعض ما يتناوله اما بدليل متصل بالنص أو منفصل عنه^(٦١) . أما اللغويين : فقالوا هو تمييز بعض الجملة بحكم

وفي عرف النحاة : هو تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات وتقليل الاشتراك الحاصل في المعارف في حين هو عند الاصوليين بيان ان بعض





مدلول اللفظ غير مشمول بحكم العام ويفرق العلماء بين التخصيص والنسخ ، فالتخصيص مشروط بان لا يتأخر وروده عن العمل ، فأن تأخر كان نسخاً والنسخ يرفع الحكم تماماً والتخصيص يبين ان المراد بعض افراده ^(٦٢) .

والمخصصات مستقلة ، وغير مستقلة والمستقلة ما لا تكون جزءاً من النص العام ، وغير المستقل ما لا تكون جزءاً من النص ، مثل الاستثناء المتصل ، او الشرط المتصل والصفة والغاية . وللفقهاء فيه مذاهب

مذهب الحنفية

اشتراط الحنفية لكي يقوم المخصص بمهمته الدلالية

١- ان يكون مستقلاً عن جملة العام ومقارناً له بالزمان ^(٦٣) ولذلك اعتبروا المستقل كالاستثناء والشرط والغاية والصفة لا يسمى مخصصاً انما يسمى قصراً .

العام نوعان : عام دخله التخصيص . وعام لم يدخله التخصيص .

النوع الاول : فدلالته على ما بقي فيه من الافراد دلالة ظنية وعليه يجوز تخصيصه بالدليل الظني (خبر الأحاد / القياس) مثاله ((وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً)) ^(٦٤) خص منه

الذمي والمرآه والعلة العجز : فيقاس عليه المشلول .

النوع الثاني : هو الذي لم يدخله التخصيص وفيه اقوال فجمهور الفقهاء ، والماتريديّة هي دلالة ظنية ، أما مشايخ العراق من الحنفية ، مثل الكرخي والجصاص فعندهم دلالة قطعية استدل من يرى الاول أن الاستقراء على العام يتقرر دخول المخصص ، فصارت شبهة (احتمال) ، ومتى ثبت الاحتمال انتفى اليقين . استدل اهل الراي الثاني ان اللفظ اذا وضع لمعنى كان المعنى لازماً له .

المبحث الثالث : دلالة المشترك عند الاصوليين :

المشترك : اللفظ الذي يطلق على اكثر من معنى ^(٦٥) من دون مرجح لاحدها مثل لفظ العين الذي يطلق على الباصرة والشمس وينبوع الماء ، والجاسوس وقد وضع هذا اللفظ لكل منها بوضع على حدة .

ومثاله : في القرآن لفظة (القروء) ، ولفظة (قضى) ، وقد ذهب د. اديب صالح * الى ان لفظ الصلاة والزكاة والصوم يراد بها معنى لغوياً وآخر شرعياً والراجح المعنى الشرعي وما دامت عليه قرينة مثل قوله تعالى ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

النَّبِيِّ)) (٦٦) فاذا لم يكن للشارع تحديد للمشارك وليس له وضع لمعنى ما فيتعين المعنى المراد بالقرائن (٦٧) وحينما لا يقوم مرجح على معنى واحد ، فهل يراد من المشترك كل المعاني المحتملة بحيث يكون الحكم لكل منهما أو يتوقف المجتهد حتى يظفر بتعيين احد المعاني المحتملة من الاشتراك . وفي مسألة انتاج المشترك للحكم للعلماء آراء.

١- ذهب الشافعي والباقلاني وبعض المعتزلة كالجبائي وعبد الجبار الى جواز ان يراد بالمشارك جميع معانيه بشرط الا يمتنع الجمع بين المعاني ، كالقرء في الحيض والطهر (٦٨) مستدلين : بأن معاني اللفظ المتعدد استوت من جهة احتمال اللفظ لها ، فلا يتعين لبعضها اولوية .

٢- ذهب الحنفية وجماعة الفقهاء كالجويني والجبائي والاباضية الى المنع من ذلك (٦٩)

ويلحق بالموضوع ذلك اللفظ الذي احتمل اكثر من (مصدق) على وجه البديل مثل (لفظة سلطان) في قوله تعالى ((فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيهِ سُلْطَانًا)) (٧٠) أي له حق (الاختيار) كالقصاص او الدية او العفو عن

الجاني بلا اشتراط رضاه .بينما عند الحنفية لا يحق لولي الدم ان يتنازل عن القصاص الا برضى الجاني (٧١) مثال آخر : قال تعالى ((وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)) (٧٢) ولفظة النكاح لفظ مشتركة فما المراد بالنكاح هل هو العقد أو الوطاء ؟

فأن كان هو العقد ، فلا حرمة في زواج الابن بمزنية الاب (٧٣) وهو رأي الشافعي ، ومن يرى ان النكاح هو الوطاء فيحرم (٧٤) زواج الابن بمزنية الاب ومثلها لفظة (او) في آية المحاربة هل هي للتفصيل او للتعيين وترتب عليه اعطاء الحاكم حق اختيار العقوبة أو جعل العقوبة على قدر الجناية والخلاصة أن قوانين الدلالة التي صاغها الاصوليون

١- إنهم أقروا بوجود المشترك اللغوي ، وزادها النص الديني انه جعل للمفردات معنى لغوي ومعنى شرعي فجعلها الفاظ مشتركة

٢- أكدوا على سلطة القرينة التي تحدد المراد من اللفظ .

٣- اما ما افتقد للقرينة فقد كان العلماء فيه قولان احدهما جواز الاخذ بعموم المعاني شرط الا يمتنع الجمع وثانيهما عدم الجواز (٧٥)





٤- اما المشترك الذي انسد باب الترجيح فهو من (المجمل) أو (الخفي) ^(٧٦) الذي افاد الاصوليون حاجته الى التفصيل .

٥- احتج المانعون من أعمال كل المعاني بان الوضع جعل لمعنى واحد ، فاستعماله في عموم المعاني لا وجه له وانصراف اللفظ الى مفهومي بدرجة سواء ممتنع ويلزم ان تكون مبادرة الفهم الى احد المعاني وبه قال الازهري ، و الاصمعي ، وابن فارس ، والثعالبي والمبرد ، وابو علي الفارسي ، ولا نجد بحثاً في هل يجوز الجمع في استعماله في عموم معانيه الدلالة المجازية للجملة الخبرية :

اذا تجمعت مفردات اعطت معنى وصارت الجملة فاذا كان المعنى يحتمل وصفه بالصدق او الكذب فهو (خبر) وتكون الجملة (خبرية) مثل (الجو ماطر) وهي ترد احياناً خالية من ادوات التوكيد واما ما دخلته اداة توكيد سميت بانها تحمل ضرب طلبي مثل (ان العطلة انتهت) ، واذا زادت ادوات التوكيد صارت تحمل طلباً انكارياً مثل (ايم الله انك صادق) ومقابل الجملة الخبرية ، الجملة الانشائية فهي يمكن ان توصف بالصدق والكذب

مثل (كيف انتهت مشكلتك) ^(٧٧) وقيل : أن الجملة الخبرية تدل على ثبوت النسبة الخارجية لحصول الحديث (سواء في جنس الجملة الفعلية او الاسمية) بينما تحول الجملة الطلبية (الانشائية) على طلب القيام بفعل او الكف عن فعل ونظائر ذلك وان الخبرية تدل على ان المتكلم في مقام الحكاية والاخبار لكن المتفق عليه ان الجملة الخبرية لا تتضمن طلباً (في الاصل) اما حينما ترد جملة مبنها خبري (اسمية / فعلية) ومرادها طلبي او انشائي

فأن الجملة الخبرية تكون في مقام الطلب شأنها شأن صيغة (إفعل) ويرد عليها ما يرد من خلاف في المراد من صيغة الأمر وحياناً يرد (فعل) في جواب السؤال كما لو سال احد عن انه قام بالغسل ليس على قواعده واحكامه واجابه المفتي ، يغتسل ، يتوضأ ، يصلي فأن ذلك يقتضي الفعل ، والصيغة المعبرة عنه (خبرية) .

وعليه : قال علماء الاصول ان صيغة (الجملة الخبرية) أكد في الطلب ، والاتيان بالفعل ، قالوا لأنها اخبار عن هذا الفعل قد تحقق وفعله

من المكلف مفروغ منه^(٧٨)

واختلفوا على ماذا تدل الجملة الخبرية في مبناها والانشائية في معناها في مضمار النص التشريعي ، على مذاهب منها انها ظاهرة في الوجوب والندب والاباحة وحينما تؤدي الجملة الخبرية مؤدى (لفظ الطلب) يكون معناها انشائي وحيث ان العبرة بالمدلول لا بالمعنى اللفظي فتحسب من الانشاء^(٧٩) ومثالها تحويل الخبر المثبت الى امر ((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ....))^(٨٠) اي ليرضعن وتحويل الخبر المنفي الى نهي ((لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ))^(٨١) للنهي عن مس المحدث للقران ومنه قوله ((فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ))^(٨٢)

نماذج من الجمل الخبرية في مبناها طلبية في معناها ومرادها

قوله تعالى ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ))^(٨٣)

اختلف الفقهاء في هذه الآية بسبب الاشتراك في لفظة قروء بين الطهر والحيض وسلموا ان الجملة الخبرية منصرفة الى اراده الامر قال الزمخشري (هو خبر في معنى الامر واصل الكلام (ليتربصن) ، واخراج

الامر في صورة الخبر تأكيد للأمر واشعار بانه مما يجب ان يتلقى بالمسارعة الى امتثاله فكانه اخبر عما هو موجود^(٨٤)

وحلل الرازي سبب ايراد الحكم بصيغة الخبر ، قال لو كان التكليف بالأمر لا يحصل المقصود الا اذا شرعت بالقصد او الاختيار ، وعليه فلو لم تعلم واحتجبت عن الزواج ومقدماته وانقضت القروء الثلاثة حصل المقصود ونقل الرازي تحليل الزمخشري اعلاه^(٨٥) .

وقال القرطبي : انه خبر عن حكم الشرع ، ومن لا تتربص فليس من الشرع ونقل رايا ان المراد ليتربصن وحذف لام الامر .

وذكر ابن عاشور : ان الجملة الخبرية بها يتحقق الامر ، والخبر مستعمل في الانشاء وهو مجاز فيجوز جعله مجازاً مرسلأ مركباً باستعمال الخبر في لازم معناه وهو التقرر والحصول ، قال وهو الوجه الذي اختاره التفتازاني او كما قال الزمخشري مجاز تمثيلي لكن تعليل التفتازاني اوجه اذ يرى انه تشبيه بما هو محقق الوقوع في الماضي

١- قوله تعالى ((الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ))^(٨٦) قال الزمخشري لم يرد بالمرتين التثنية





، انما اراد التكرار ولقد اخبر الله ان الرجل له ان يرجع اذا كان قد طلق مرتين اما الثالثة فلا يحق له الا بعد عدة اجراءات قال والمرة في الكلام الفعلة الواحدة وهو خبر يفيد معنى الامر والتقدير فامسكوا او سرحوا وفسر القرطبي تحولات الدلالة فقال (سوق التكليف بصيغة الخبر أمثل واحسن) (أي فعليكم الامساك بمعروف او التسريح بإحسان) ^(٨٧).

٢- قوله تعالى ((... وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا..)) ^(٨٨) ذهب الزمخشري انه خبر عن ان الداخل فيه آمن ، قال وكان الرجل لو اجرم كل جريمة ثم لجأ الى الحرم لم يطلب وروى عن عمر قوله (لو ظفرت بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه) وهو قول ابي حنيفة اذ لم يجوز التعرض لللاجئ الى الحرم سواء كان مطلوباً لقصاص اوردته او زنا وافاد الامامية بان لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتى يخرج ، ولكن لو ارتكب جريمة في داخل الحرم يقتص منه بأجماع الفقهاء ، والحكم بالأمان فيما لو ارتكب جنائية ولجأ للحرم . وقال الشافعي: يستوفي منه . وقال الامامية والحنفية : لا يطلب

حتى يخرج بمنع اعطائه الطعام . قال الرازي : ظاهر الآية اخبار عن كونه آمناً ، لكننا لا يمكننا حمله عليه اذ قد لا يصير آمناً فيقع الخلف في الخبر ، فوجب حمله على الامر ، لان قوله تعالى (كان آمناً) وهو اثبات للمسلمين بالأمن ويرى الرازي ان تحقق الامن سواء بالدنيا او بالآخرة إعمال لمضمون الآية . ٣- قوله تعالى ((الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ)) : قال ابن عاشور جملة يرضعن خبر مراد به التشريع ، واثبات حق الاستحقاق ، وليس بمعنى الامر والوجوب على الوالدات لانه عقب بقوله ((إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ)) فلا دلالة في الآية على ايجاب ارضاع الولد على امه ، لكنها تدل على ان ذلك حق لها ، فان ارادت المطلقة ارضاع ولدها فذلك حق لها بأجر أو بغير أجر غير أن ابن عطية قال (يرضعن) خبر معناه الامر على الوجوب لبعض الوالدات ، وعلى النذب والتخير لبعضهن وهو قول البيضاوي ومبناهم انصراف (الامر) في اي صيغة ورد الى قدر مشترك هو مطلق الطلب على عكس الزمخشري الذي جعله في الأمر المؤكد ، وفي الكشف مزيد تفصيل وذهب

الرازي انه من (الخبر الدال على الطلب) ، لتقديره حذف لام الامر من ليرضعن لكنه ليس امر ايجاب على قول من اقوال الفقهاء ، اما القول الآخر فانه ينفي الوجوب قطعاً وعندئذ يحمل على النذب . اما عند القرطبي فهو خبر معناه الامر على الوجوب ولكن لبعض الوالدات ، وعلى النذب لبعضهن ، لذلك لم يقل وعلى الوالدات ان يرضعن كما قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ومثال الوجوب لو لم يقبل غير ثدي امه ، او لو مات الاب ولا مال للصبي ، وفي الآية احكام كثيرة .

٤- قوله تعالى ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ...)) قوله فلا جناح عليه ان يطوف بها : خبر : مفاده لا اثم عليه او لا إثم في فعله فيدخل تحته الواجب والمندوب والمباح ثم تدل قرائن على المراد لذا ذهب الامامية والشافعي الى ان السعي واجب ركن وقال ابو حنيفة انه واجب ليس بركن ويقوم الدم مقامه وعن ابن الزبير انه من تركه لا شيء عليه وحجة الشافعي (لفظ الحديث اسعوا) .
وحجة الشافعي انه لفظ لا جناح

عليه لا يقال في الواجبات لا سيما وقد ختم الآية بـ ((وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا)) .

٥- قوله تعالى ((لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)) : قال ابن عاشور : نفي الاكراه خبر في معنى النهي ، والمراد نفي اسبابه ، ومنه عرف الامر بان لا يكره احد على اتباع الاسلام ، واستعمل (النكرة في سياق النفي) لإرادة العموم لأبطال الاكراه بسائر انواعه ، لأن الإيمان يرتكز على الاستدلال بينما عاملها الزمخشري خبراً فقال اي (لم يجر الله امر الإيمان على الإيجاب والقسر ، ثم ذكر بلفظ وقيل : وهي اشارة الى انه المرجوح انه اخبار في معنى النهي) .

ونقل الرازي رأي القفال قال وهو الاليق باصول المعتزلة ((ان الله ما بنى امر الإيمان على الإيجاب والقسر)) ... وان في الاكراه ابطال معنى الابتلاء والامتحان والغريب ان القرطبي نقل رأياً بأن الآية منسوخة ، ونقل آخر انها في اهل الكتاب فلا يكرهون اذا ادوا الجزية انما يكره عبدة الاوثان وجاء في اوضح التفاسير لابن الخطيب ان هذه الآية تؤسس ان الدين قرن البحث الفكري والاقتناع العقلي .



هوامش البحث :

- ١- الشافعي : الرسالة ص ٢١ .
- ٢- الجابري : محمد عابد ، نقد العقل العربي ، البنية والتكوين ١١٣/١ .
- ٣- الشافعي : الرسالة ص ٢٣ .
- ٤- اخرجہ الترمذي والنسائي وابو داود ظ تفسير الطبري ٧٧/١ .
- ٥- الطبري : التفسير البيان ٧٨/١ .
- ٦- استاذنا : مصطفى جمال الدين : البحث النحوي عند الاصوليين رسالة دكتوراه .
- ٧- مرتضى البروجردي : تقارير بحث السيد الخميني ٢٧٣ .
- ٨- الميرزا حسين النائيني : تقارير بحثه كتبها السيد الخوئي ١٨/١ .
- ٩- عبد الاعلى السبزواري : تهذيب الاصول ١٣/١ .
- ١٠- الآخوند الخراساني : كفاية الاصول ص ١٢ .
- ١١- السيد محمد باقر الدر : دروس في علم الاصول ١٠٣/١ .
- ١٢- الواعظ البهسودي : مصباح الاصول ٢٨٨/١ .
- ١٣- السيد محمد باقر الصدر : دروس في علم الاصول ١٠١/١ .
- ١٤- محمد صنقور علي : المعجم الاصولي ٥٢٤ .
- ١٥- عبد السلام علوي : التلفظ والايجاز ٥٧ / .
- ١٦- صلاح اسماعيل عبد الحق : التحليل اللغوي في مدرسة اكسفورد / ٣٥ .
- ١٧- ابن منظور : تاج العروس مادة (ا) .
- ٢٠م (ر .)
- ١٨- الآمدي : الإحكام في اصول الاحكام ٢٥٦/٢ .
- ١٩- الرازي : المحصول ٢٠٢/١ .
- ٢٠- رافع الرفاعي : الامر عند الاصوليين ص ١٠٧ .
- ٢١- انظر : البحر المحيط ٣٦٦/٢ .
- ٢٢- الشيرازي : التبصرة ص ٣٨ .
- ٢٣- ابو يعلى : العده / ٢٦٢ .
- ٢٤- الجويني : البرهان ١٠- ٧٩ .
- ٢٥- الآمدي : الإحكام ٢- ٣٩٨ .
- ٢٦- شرح الكوكب المنير ح ٥١/٢ .
- ٢٧- سورة الانعام الآية / ١٥١ .
- ٢٨- سورة الجمعة الآية / ٩
- ٢٩- مثل لا يمسه الا المطهرون .
- ٣٠- سورة النساء الآية / ٢٢ .
- ٣١- سورة البقرة الآية / ٢٢٩ .
- ٣٢- الآمدي : الاحكام ٢/ ٢٧٥ .
- ٣٣- ظ الآمدي : الإحكام ٢/ ٢٨٤
- ٣٤- للتفاصيل أنظر محمد اديب صالح : تفسير النصوص ٣٦٤/٢ .
- ٣٥- الصاحبى ص ١٦٤ - ١٦٦ .
- ٣٦- الرازي : المحصول ١/ ٥١٢ .
- ٣٧- ابن الهمام : التحرير مع التقرير والتجوير ١/ ٢٩٦ .
- ٣٨- سورة المائدة الآية / ٣ .
- ٣٩- سورة الانعام الآية / ١٤٥ .
- ٤٠- سورة المائدة الآية / ٣٨ .
- ٤١- سورة المائدة الآية / ٦ .
- ٤٢- سورة المائدة الآية / ٦ .
- ٤٣- سورة المائدة الآية / ٦ .



- ٤٤- سورة النساء الآية / ٩٢ .
- ٤٥- الجرجاني : التعريفات ٢٧/١ ، ج ٥٠/١ .
- ٤٦- ابن فارس : الصحابي في فقه اللغة ٥٣/١ .
- ٤٧- ابن جني : الخصائص ٨٣/١ .
- ٤٨- ابو هلال العسكري : الفروق ١٣٠/١ .
- ظ الجوهري : الصحاح في اللغة ٨٣/٢ .
- ٤٩- محمد رضا المظفر : اصول الفقه .
- ٥٠- ابن الحاجب : مختصر المنتهى ٣- ١٤٩ .
- ٥١- الشيرازي : المذهب ٢- ٢٥١ .
- ٥٢- ابن قدامة روضة الناظر ٢- ١٦٦ .
- ٥٣- السمرقندي تحفة الفقهاء ٢- ٧٨ .
- ٥٤- سورة الحجر الآية / ٣٠ .
- ٥٥- سورة البقرة الآية / ٤٠ .
- ٥٦- الدبوسي : تقويم الادلة ص ٣٧٩ ، ظ
- اصول البزدوي ١/ ٢٤٩ .
- ٥٧- سورة الانعام الآية / ١٢١ .
- ٥٨- ابن الحاجب : مختصر المنتهى ٣/ ١٤٩ ،
- الآمدي : الإحكام ٢/ ٤٥٦ .
- ٥٩- سورة الانعام الآية / ٩٧ .
- ٦٠- سورة النساء الآية / ٢٤ .
- ٦١- العلامة الحلي : مبادئ الوصول الى علم
- الاصول ١٢٩/ .
- ٦٢- ظ : ارشاد الفحول للشوكاني / ١٤٢ ، ظ
- ابن الحاجب : مختصر المنتهى ١/ ١٢٩ .
- ٦٣- البخاري : كشف الاسرار ١/ ٣٠٦ .
- ٦٤- سورة البقرة الآية / ١٩٣ .
- ٦٥- جلال الدين السيوطي ت ٩١١ : المزهر
- ١٧١/١ .
- *اعتقد ان هذا من المنقول ، والوضع
- المجعول ، والاشتراك عليه لاحق .
- ٦٦- سورة الاحزاب الآية / ٥٦ .
- ٦٧- محمد الخضر حسين / ١٧٥ .
- ٦٨- الآمدي / : الإحكام ٢/ ٣٥٢ .
- ٦٩- عبد العزيز البخاري : كشف الاسرار
- ٤٠/١ .
- ٧٠- سورة الاسراء / ٣٣ .
- ٧١- الزنجاني : تخریج الفروع ص ١٦٦ ،
- الميرغيناني : الهداية ٨/ ٢٤٧ .
- ٧٢- سورة النساء الآية / ٢٢ .
- ٧٣- الشوكاني : فتح القدير ٢/ ٣٧٥ .
- ٧٤- الشربيني : مغني المحتاج ٣/ ١٧٨ .
- ٧٥- القرافي : انوار البروق ٢/ ٣٤٣ .
- ٧٦- الشوكاني : ارشاد الفحول ١/ ٥٨ ، ١/ ٢٩٦ .
- ٧٧- فاضل السامرائي : الجملة العربية ص
- ١٧٠ .
- ٧٨- النائيني : فوائد الاصول تقارير
- الخوائي ١/ ١٣٦ .
- ٧٩- ظ : السكاكي : مفتاح العلوم / ١٣٧ .
- ٨٠- سورة البقرة الآية / ٢٣٣ .
- ٨١- سورة الواقعة الآية / ٧٩ .
- ٨٢- سورة البقرة الآية / ١٩٧ .
- ٨٣- سورة البقرة الآية / ٢٢٨ .
- ٨٤- الزمخشري : الكشف : ٢- ٨٧
- ٨٥- م . ن : ٢- ص ٨٣
- ٨٦- سورة البقرة الآية / ٢٢٩ .
- ٨٧- الكشف : ٢- ٨٥
- ٨٨- سورة ال عمران الآية / ٩٧ .

